

1501040-03.2021.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas
Comarca: Catanduva
Foro: Foro de Catanduva
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... HC 106233 -SP - 03/08/2009). "Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo - Condenação - Prova - Suficiência - Réu que guardava em sua residência porções de cocaína, "crack", e ainda armas de fogo e munição - Admissão na fase administrativa da investigação quanto à propriedade dos objetos ilícitos - Negativa judicial quanto à propriedade das drogas - Consistentes depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501040-03.2021.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2074731/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 16822668 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 1336/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2074731 - 03º D.P. CATANDUVA, 1336/21/708 - 03º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MELLO DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

10/11/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 10/11/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1501040-03.2021.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) BRUNO MELLO DE OLIVEIRA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. JACKSON ROBERTO SACONATO. Iniciados os trabalhos, foi interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. O Dr. Promotor de Justiça desistiu da oitiva das testemunhas Anderson, Jose Eustáquio e Elisabete. Pelo MM. Juiz foi dito: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra

às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com gravação anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. BRUNO MELLO DE OLIVEIRA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso nos artigos 12, da Lei 10826/03, pela seguinte prática delitiva: "No dia 16 de março de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Guaira, 245, Jardim Santa Helena, nesta cidade e Comarca de Catanduva/SP, o denunciado possuía no interior de sua residência, um frasco de pólvora; 164 (cento e sessenta e quatro) espoletas; 1 (uma) espingarda sem marca de calibre 22; 1 (uma) espingarda "Rossi" de calibre 22; 1 (uma) arma de fogo do tipo garrucha calibre 32; 203 (duzentos e três) cartuchos de calibre 12; 36 (trinta e seis) cartuchos de calibre 22; 4 (quatro) cartuchos de calibre 16; 1 (um) cartucho de calibre 28; 1 (um) cartucho íntegro e 7 (sete) deflagrados de calibre 38; todas as armas de fogo e munições de uso permitido, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o auto de apreensão de fls. 10/12 e laudo pericial de fls. 66/75. Segundo se apurou, os policiais militares receberam denúncia anônima, no sentido de que uma pessoa de nome "BRUNO" teria a posse de várias armas de fogo e grande quantidade de munições, na residência situada no local dos fatos. A denúncia se confirmou, pois em diligência até o local indicado, a mãe do denunciado BRUNO, Sra. Elisabete Mello, franqueou a entrada dos policiais militares no imóvel, ocasião em que, constatou-se que BRUNO possuía duas espingardas de calibre 22; uma garrucha de calibre 32; além de inúmeras munições de calibres diversos. No momento da prisão em flagrante, o denunciado confessou a propriedade das armas de fogo e das munições, tudo sem o devido registro, alegando que se destinavam à caça de javalis. Já na Delegacia de Polícia, ele preferiu manter-se em silêncio e pronunciar-se apenas em juízo. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia à Vossa Excelência BRUNO MELLO DE OLIVEIRA como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e requer-se que recebida a presente, seja ele citado para responder à acusação, ouvindo-se na instrução as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal até final sentença condenatória.". O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos, e foi posto em liberdade mediante recolhimento de fiança. Recebida a denúncia de págs. 81/82 em 05/08/2021, foi o acusado citado, após o que apresentou a resposta à acusação de págs. 121/122. Na presente audiência, foi interrogado o acusado. O Ministério Público pleiteia a condenação, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a nobre Defesa pugna pela fixação da pena no mínimo legal, ante a confissão espontânea ocorrida. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merece o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, do auto de exibição e apreensão de págs. 10/11 e do laudo pericial de págs. 66/75, o qual demonstra que as armas e munições eram eficazes e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que o acusado, interrogado nesta audiência, disse que todo o material apreendido era seu, sem o devido registro junto ao órgão competente. Além da confissão judicial, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante confirmaram ter surpreendido o acusado de posse das armas e munições já mencionadas. Diante das apreensões realizadas, do teor da prova pericial, da confissão judicial e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado cometeu o delito de posse ilegal de armas e munições que lhe foi imputado na denúncia. Não obstante, ainda que várias armas e munições tenham sido apreendidas, houve delito único na conduta do acusado, na medida em que se trata de uma única ação, no mesmo contexto, situação em que ocorre lesão de apenas um bem jurídico, no caso a segurança coletiva. Nesse sentido: "O crime de porte de mais de uma arma de fogo, acessório ou munição não configura concurso formal ou material, mas crime único, se no mesmo contexto, porque há uma única ação, com lesão de um único bem jurídico, a segurança coletiva (STJ, Quinta Turma, HC 106233 -SP - 03/08/2009). "Tráfico de drogas e Porte ilegal de arma de fogo - Condenação - Prova - Suficiência - Réu que guardava em sua residência porções de cocaína, "crack", e

ainda armas de fogo e munição - Admissão na fase administrativa da investigação quanto à propriedade dos objetos ilícitos - Negativa judicial quanto à propriedade das drogas - Consistentes depoimentos dos policiais e testemunhas - Condenações mantidas - Dosimetria da pena - Ajuste - Afastado o concurso formal entre os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento - A apreensão de várias armas de fogo de uso proibido e permitido, além de munição configura crime único - Entendimento firmado pelo STJ - Precedentes - Penas recalculadas, fixadas em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa no mínimo unitário - Pena imposta pelo crime de tráfico de drogas bem justificada - Exasperação da pena-base em razão da maior reprovabilidade da conduta - Impossibilidade de aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas - Recurso de apelação parcialmente provido para afastar o concurso formal entre os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento e reduzir a pena de Rafael Rodrigues dos Santos para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida esta condenação em concurso material com o crime de tráfico de drogas" (TJSP, 4ª Câmara Extraordinária, APL 00036827120138260045 SP 0003682-71.2013.8.26.0045, rel. César Augusto Andrade de Castro, j. 16/12/2015, m. v.). Assim, o decreto condenatório é de rigor somente por um delito previsto no art. 12, "caput", da Lei 10826/03. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes criminais do acusado (processo nº 0011749-26.2011.8.26.0132 - pág. 36), fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. A condenação referente a tal processo, porém, não é apta para gerar reincidência, porque já superado o prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal. Na segunda fase, tendo em vista a confissão espontânea, reduzo a pena em para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado nesta audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, será o aberto, compatível para o caso presente, uma vez que o acusado não é mais reincidente, confessou totalmente os fatos, ou seja, colaborou com a justiça, além do que referido regime é compatível diante do princípio constitucional da proporcionalidade da pena. Em razão dos maus antecedentes do acusado, nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal que a Justiça Pública move contra BRUNO MELLO DE OLIVEIRA, melhor qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso no art. 12, "caput", da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu solto até a presente data, não se justiça a decretação da custódia provisória nesta data. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Encaminhem-se ao Exército as armas, munições e demais objetos apreendidos, providenciando-se necessário. Sentença Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem e renunciaram ao direito de recurso. Pelo MM Juiz foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários.

Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça em Juízo o acusado para a realização de audiência admonitória; expeça-se, concomitantemente, mandado de prisão, o qual deverá ser cumprido no ato da audiência admonitória e, após, guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se com as cópias necessárias ao r. Juízo de Direito das Execuções

Criminais. Após, venham-me os autos conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.